



PUTUSAN
Nomor 1742 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMSARUDI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Kejorongan Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SULAN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MUHAMMAD IWAN**, bertempat tinggal di Hutanaingkan, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
4. **DAME HASIBUAN**, bertempat tinggal di Kejorongan Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Afrianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Legal Solution, beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C Nomor 60, Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUMARNI, bertempat tinggal di Jalan Bhinneka Tunggal Ika Nomor 14, Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siri Afni, S.H., Advokat pada Kantor Posbakumadin Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh Km 147, *Base Camp* Sungai Balai, VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 26567 dan Kompleks Arya Darussalam, Blok A Nomor 15 Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 26566, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07737 Lingkuang Aua Gambar Situasi Nomor 17/1982 dengan luas $\pm 26.104 \text{ m}^2$ atas nama Sumarni;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara yaitu sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 07737 Lingkuang Aua Gambar Situasi Nomor 17/1982 dengan luas $\pm 26.104 \text{ m}^2$ atas nama Sumarni dengan cara tanpa seizin dari Penggugat, Para Tergugat berkebutan dan menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek perkara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, tanpa syarat apapun juga dan tanaman berupa kelapa sawit, pinang, pohon karet, kelapa, pisang atau tanaman apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.018.080.000,00 (satu miliar delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil, yaitu Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil panen di atas tanah objek perkara yang apabila dirincikan sejak tahun 2005 sampai 2022 yaitu selama 17 tahun adalah sebagai berikut:

Tanah dengan luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ ditanami sawit 60 batang dapat menghasilkan satu kali panen $\pm 800 \text{ kg}$ per 15 hari, dalam sebulan mendapatkan hasil 1.600 kg dengan harga TBS (Tandan Buah Segar) Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah). Setiap bulannya dapat menghasilkan $\pm \text{Rp}3.520.000,00$ (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Pertahunnya Rp42.240.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) $17 \times \text{Rp}42.240.000,00 = \text{Rp}718.080.000,00$ (tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah) ;

- b. Kerugian immateril, yaitu atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan berkebun di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum telah merugikan dan membuat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran Penggugat yang sulit dinilai dengan uang tapi setidaknya tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan harus dibayar seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara ;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



6. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab penuh apabila Tergugat II, III dan IV tidak mampu secara renteng, karena Tergugat I adalah yang mengajak dan atau memerintah Tergugat II, III, dan IV dalam menggarap tanah dimaksud secara tidak sah dan atau melawan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah objek perkara dalam perkara ini berdasarkan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan cara ditanggung-renteng oleh para Tergugat, keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Tentang gugatan salah objek (*error in object*);
3. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Psb, tanggal 10 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07737 Lingsuang Aua Gambar Situasi Nomor 17/1982 dengan luas + 26.104 m² atas nama Sumarni;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara yaitu sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 07737 Lingsuang Aua Gambar Situasi Nomor 17/1982 dengan luas + 26.104 m² atas nama Sumarni dengan cara tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, tanpa syarat apapun juga dan tanaman berupa kelapa sawit, pinang, pohon karet, kelapa, pisang atau tanaman apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah objek perkara dalam perkara ini berdasarkan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT PDG, tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 diajukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kas/IX/2023/PN Psb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 188/PDT/2023/PT PDG tanggal 6 September 2023 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 10 Juli 2023

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di setiap tingkat peradilan;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 September 2023, kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07737/Lingkuang Aua, Gambar Situasi Nomor 17/1982 dengan luas $\pm 26.104 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu seratus empat meter persegi) tercatat atas nama Sumarni (Penggugat), sebaliknya penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMSARUDI HASIBUAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMSARUDI HASIBUAN, 2. SULAN HASIBUAN, 3. MUHAMMAD IWAN, 4. DAME HASIBUAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2024